

한국가스공사 상임감사위원회

통보

일련번호 제22-생산종합-01호

제 목 사설항로표지 위탁관리용역 계약 분류 및 대가 산정 부적정

소관부서 ○○본부 ○○○○○처, ㉠㉠·㉡·㉢·㉣·㉤·㉥본부

조치부서 ○○본부 ○○○○○처

내 용

1. 업무 개요

○○○○○처 □□□□부는 「직제규정 시행세칙」 별표 2 ‘분장업무’에 따라 생산기지 시설물의 보수보강, 성능개선을 총괄하고 있으며, ㉠㉠·㉡·㉢·㉣·㉤·㉥본부 ▲▲▲▲부는 건축물(저장탱크, 접안시설 등) 및 건축물(사옥, 사택 등) 유지보수를 담당하면서 사설항로표지의 위탁관리용역을 발주하여 시행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「항로표지법」 제18조에 따르면 동법 제9조 제6항에 따라 해양수산부장관의 허가를 받아 항로표지¹⁾를 설치한 사설항로표지의 소유자는 동법 제23조에 따라 ‘사설항로표지 위탁관리업’으로 등록된 위탁관리업자에게 사설항로표지의 관리업무를 위탁할 수 있으며, 위탁관리업자는 해당 사설항로표지의 기능에 장애가 없도록 사설항로표지를 관리해야한다.

또한, 「표준형 부표 제작 및 품질관리 기준에 관한 규정²⁾」(해수부 훈령) 제16조에 따르면 항로표지 중 해상에 설치한 부표는 매2년마다 교체(이하, “인양정

1) 항로표지는 항행하는 선박에 대하여 등광·형상·색채·음향전파 등을 수단으로 선박의 위치·방향 및 장애물의 위치 등을 알려주는 항행보조시설로서 등대, 부표, 등부표 등이 있음

2) 동 규정은 법 제9조 제5항에 따라 해양수산부가 설치·관리하는 국가표지에 대한 규정이나, 해양수산부는 사설표지도 동 규정을 준용하여 관리할 것을 권고하고 있음

비"라 한다)토록 하였으며, 2021. 8. 4. 동 규정 개정에 따라 부표류의 운영상태 등 현장여건에 따라 부표의 교체주기를 3년을 초과하지 않는 범위 내에서 조정할 수 있도록 하고 있다.

그리고 「건설산업기본법 시행령」 별표 1에 따르면 ‘계선부표 및 수중작업이 요구되는 항로표지설치공사’의 업무는 전문건설업 중 ‘수중·준설공사업’의 역무로 분류되어 있어, 해상에 설치되는 부표류의 인양정비공사는 용역이 아닌 ‘수중·준설공사업’ 면허를 자격조건으로 하는 공사로 발주해야 함이 타당하다.

따라서 각 기지본부 ▲▲▲▲부는 사설항로표지의 유지관리를 위하여 외부 위탁하고자 할 경우 ‘사설항로표지 위탁관리업’에 등록된 위탁관리업자에게 위탁관리용역을 맡겨 관리토록 하여야 하며, 부표류의 운영상태 등 현장여건에 따라 2년 내지 3년마다 ‘수중·준설공사업’ 면허를 보유한 전문건설업자에게 사설항로표지 인양정비공사를 시행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 사설항로표지 계약 분류 부적정

생산기지 항로 등을 안전하게 관리하기 위해 「항로표지법」 제9조에 따라 사설항로표지를 설치하여 운영하고 있는 ㉠㉠㉠㉠본부와 ㉡㉡㉡㉡본부 ▲▲▲▲부는 사설항로표지의 유지관리를 위하여 동법 제18조 및 제22조, 제23조에 따라 사설항로표지 위탁관리업자에게 위탁관리용역을 시행하고 있으며, 동 용역에는 「표준형 부표 제작 및 품질관리 기준에 관한 규정」 제16조에 따른 인양정비공사도 포함되어 있다.

그런데 동 용역은 유지관리 ‘용역’ 성격의 정기점검(1회/월)과 유지보수(교체) ‘공사’ 성격의 인양정비(1회/2년)가 혼재된 계약으로서 용역부분의 기초금액 비중

보다 공사부분의 기초금액이 더 큼에도 공사가 아닌 용역으로 발주하고 있으며, 면허보유 조건도 ‘수중·준설공사업’ 등의 건설업종면허는 제외한 채 「항로표지법」 제23조에 따른 ‘사설항로표지 위탁관리업’만으로 제한하여 발주하고 있다.

그 결과 인양정비공사는 크레인 등 중장비가 필요하고 수중작업이 요구되는 고위험 작업임에도 공사가 아닌 용역으로 발주함으로써 「건설기술 진흥법」 및 「산업안전보건법」 등 관련 조항에 따른 체계적인 안전관리에서 배제되고 있으며, 건설업 면허를 보유하지 않은 업체가 공사에 참여함에 따른 전문성 결여가 우려된다.

한편, 【표 1】와 같이 최근 1년간 입찰 공고한 타 공공기관 유사 발주사례를 확인해 보더라도 대부분의 타 공공기관은 위탁관리용역(면허: 사설항로표지 관리업)과 인양정비공사(면허: 수중·준설공사업)로 분리하여 발주하고 있으며, 통합하여 발주하더라도 면허조건은 두 가지 면허를 모두 요구하고 있는 것으로 확인되었다.

【표 1】 사설항로표지 위탁관리용역 및 인양정비공사 입찰공고 현황

면허 조건	분리발주(21건)		통합발주(6건)
	정기점검(14건)	인양정비(7건)	
사설항로표지관리업	12	0	2
수중·준설공사업	0	7	0
상기면허 2건 모두 요구	2	0	4

※ 출처: 조달청 나라장터 입찰현황 재구성

나. 사설항로표지 위탁관리용역 대가 산정기준 미비

생산설비의 개선 및 진단 관리를 총괄하고 있는 ○○○○처는 2019. 9. 17. 생산기지 내 유지관리, 진단 및 개선 관련 대가 산정기준을 수립(◇◇◇◇부-1404, 2019. 9. 17.)하여 각 기지본부에 송부함으로써 각종 공사 및 용역 발주 시 일관된 기준으로 대가를 산정할 수 있도록 하였으나, 해당 기준에는 사설항로표지의 정기점검 및 인양정비 위탁 시행 관련 내용은 따로 명시되어 있지 않다.

이에 따라 각 사업소는 동 용역의 대가를 「(계약예규) 예정가격작성기준」 제3절에 따른 공사원가계산 방식을 준용하여 산출하면서 【별표】 “각 사업소별 사설항로표지 위탁관리용역 발주현황”과 같이 사업소별로 다른 기준으로 발주하고 있는 실정이며, 그 결과 【표 2】 과 같은 문제점이 발생하고 있다.

【표 2】 항로표지 위탁관리용역 대가 산정 문제점

구 분	문제점
산업안전 보건관리비	「건설업 산업안전보건비관리비 계상 및 사용기준」 별표 5에 따라 '특수 및 기타건설공사'가 아닌 '일반건설공사 갑'으로 분류함이 타당
기타경비	용역의 경우 수도광열비 등이 발생하지 않아 건설공사와 같이 '기타경비'로 일괄 산출·지급하는 것은 실정에 맞지 않고, 실 소요경비를 실적정산 방식으로 계상함이 타당
일반관리비, 이윤	계약 건 별로 용역과 공사 이윤이 혼재됨
환경보전비	환경보전비는 「건설기술진흥법」에 따른 건설공사에 한하여 적용해야 함

※ 확인서 “항로표지 위탁관리에 관한 사항”(22. 4. 8.)

또한, 현재까지는 인양점검을 매2년마다 시행하는 것으로 발주하였으나, 부표류의 운영상태 등 현장여건에 따라 부표의 교체주기(3년 이내)를 조정할 수 있도록 「표준형 부표 제작 및 품질관리 기준에 관한 규정」이 개정(2021. 8. 4.)됨에 따라 우리공사 사설항로표지의 인양점검 주기를 합리적으로 분석하여 제시할 필요가 있다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

○○○○처 □□□□부는 감사결과에 동의하면서 기지본부별 사설항로표지 위탁관리용역 관리 상황과 현장 여건 등에 대한 의견을 수렴하여 항로표지 위탁관리용역 대가 산정기준을 정립하도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○○○처장은 사설항로표지 위탁관리용역 및 인양정비공사에 대한 계약분류, 면허조건 및 대가 산정 기준을 마련하여 각 기지본부에 송부하시기 바랍니다.

(통보)

[관련부서]

○○○○처 □□□□부 (통보)

【별표】 각 사업소별 사설항로표지 위탁관리요금 발주현황(2022년 2월 기준)

구 분	△△해저배관 (2021~2022년)	◎◎기지 (2021~2022년)	■ ■ 해저배관 (2021~2022년)	㉞㉞기지 (2020~2021년)	◎◎기지 (2019~2020년)
간접노무비	미반영	미반영	미반영	미반영	미반영
산재·고용보험	공사 요율 적용	공사 요율 적용	공사 요율 적용	공사 요율 적용	공사 요율 적용
건강·연금보험	공사 요율 적용	공사 요율 적용	공사 요율 적용	공사 요율 적용	공사 요율 적용
산업안전관리비	<u>특수 및 기타건설공사</u>	<u>특수 및 기타건설공사</u>	<u>특수 및 기타건설공사</u>	<u>미계상</u>	<u>미계상</u>
기타경비	토목공사 요율 적용	토목공사 요율 적용	토목공사 요율 적용	토목공사 요율 적용	<u>미계상</u>
일반관리비	용역요율(6%)	<u>공사요율(6%)</u>	용역요율(6%)	<u>공사요율(5.5%)</u>	용역요율(6%)
이윤	용역요율(10%)	<u>공사요율(15%)</u>	용역요율(10%)	<u>공사요율(15%)</u>	용역요율(10%)
환정보전비	미계상	<u>공사 요율 적용</u>	미계상	미계상	미계상
등명기 정기검사 수수료(시험성적검사)	<u>정산분 반영</u> (일반관리비, 이윤 제외)	<u>미반영</u>	<u>정산분 반영</u> (일반관리비, 이윤 제외)	<u>재료비로 반영</u> (이윤 제외)	<u>재료비로 반영</u> (이윤 제외)